

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 Dhoulkâada 1414 - 29 Avril 1994

137^{ème} année

N° 33

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

- Décret n° 94-875 du 18 avril 1994**, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages **679**
- Décret n° 94-876 du 18 avril 1994**, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations **680**
- Décret n° 94-901 du 18 avril 1994**, relatif à la modification du décret n° 94-287 du 31 janvier 1994 portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de luzerne séchée **683**
- Arrêté du ministre des finances du 15 avril 1994**, modifiant l'arrêté du 12 mars 1992 portant désignation d'ordonnateurs secondaires **683**

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 94-902 du 15 avril 1994**, portant modification des limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul **683**
- Décret n° 94-903 du 18 avril 1994**, portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement agricole **684**
- Décret n° 94-904 du 18 avril 1994**, portant organisation administrative et financière de la régie des sondages hydrauliques **686**

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

- Décret n° 94-905 du 15 avril 1994**, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Béni Khalled du gouvernorat de Nabeul **687**
- Décrets n°s 94-906 à 909 du 12 avril 1994**, portant révision du plan d'aménagement d'Ariana, El May du gouvernorat de Medenine, Ghomrassen du gouvernorat de Tataouine et de Thala du gouvernorat de Kasserine **687**

Ministère du Transport

Décret n° 94-910 du 18 avril 1994, fixant l'effectif des cadres du cabinet du ministre du transport	689
Arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile	690
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation	698

Ministère des Communications

Décret n° 94-911 du 18 avril 1994, portant création d'emplois au ministère des communications	698
Nomination d'un sous-directeur	698

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination de directeurs régionaux	698
Nomination d'un sous-directeurs	698
Cessation de fonctions d'un directeur régional	698

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs d'institutions hospitalières	698
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs	699
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs	701
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe pour le recrutement de commis de la santé publique	701
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique	702
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique .	702
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique	702
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique	704
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique	705
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajeb de la santé publique	706
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajeb de la santé publique	707

décrets et arrêtés

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 49 et 55,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif :

Décète :

Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

- que l'institution soit agréée par le ministère de la jeunesse et de l'enfance

- que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services concernés dudit ministère

- que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis à la T.V.A et de produire une attestation délivrée par le centre du contrôle des impôts compétent, pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.

Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent.

Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés

- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe I

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement, importés par les institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
Ex 45 - 04	- Piste linoliège d'escrime
Ex 84 - 21	- Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques
Ex 84 - 23	- Bascules pèse-personnes
Ex 84 - 24	- Bascule électronique
Ex 84 - 29	- Matériel d'arrosage automatique pour terrains de sport gazonnés
Ex 84 - 32	- Décompacteur d'entretien
Ex 84 - 32	- Rouleaux pour terrains de sport
Ex 84 - 32	- Epaneur d'engrais pour stades gazonnés
Ex 84 - 32	- Scarificateur de terrains
Ex 84 - 32	- Rotovateur pour stades gazonnés
Ex 84 - 32	- Aérateur de gazons de terrains
Ex 84 - 32	- Sableuse pour terrains
Ex 84 - 33	- Tondeuse à gazon
Ex 84 - 33	- Balais ramasseur pour stades gazonnés
Ex 84 - 79	- Traceur de couloirs de piste
Ex 84 - 79	- Machine lance-balle
Ex 85 - 14	- Four électrique
Ex 85 - 25	- Caméras de télévision
Ex 85 - 31	- Tableaux lumineux pour arbitrage ou affichage de résultats pour différentes disciplines sportives
Ex 90 - 06	- Appareils photographiques
Ex 90 - 07	- Appareil de projection de films
Ex 90 - 08	- Appareil de projection d'images fixes
Ex 90 - 10	- Appareils et matériel pour laboratoires photographiques
Ex 90 - 15	- Anémomètre avec compte secondes
Ex 90 - 20	- Appareils respiratoires pour plongée
Ex 90 - 23	- Valise démonstration foot-ball
Ex 90 - 26	- Profondimètre
Ex 91 - 02	- Chronomètre de table pour lutte
Ex 92 - 04	- Accordéons
Ex 92 - 07	- Guitare
Ex 92 - 07	- Orgue électrique
Ex 94 - 01	- Chaise pour arbitre de volley-ball
Ex 94 - 01	- Chaise pour arbitre de tennis
Ex 94 - 04	- Matelas de réception de chute saut à la perche
Ex 94 - 04	- Matelas de réception de chute saut en hauteur
Ex 94 - 06	- Tunnel télescopique pour stades
Ex 95 - 06	- Paire poteaux saut à la perche
Ex 95 - 06	- Haies de saut
Ex 95 - 06	- Latte de saut à la perche
Ex 95 - 06	- Sauting bloc

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
	- Tremplin - Mouton - Poutre d'équilibre - Barre fixe - Barres parallèles - Barre asymétriques - Cheval sautoir - Plinths - Champignon - Paires anneaux complet - Paire anneaux de supports - Combygym de musculation à 10 stations maximum - Barre d'halthérophilie complète - Disques de charge - Plateau d'halthérophilie - Jeux de plaque 8 couloirs - Table de tennis (Ping Pong) pour compétition - Poire de boxe - Sac de boxe - Putching ball de boxe - Rings de boxe pour compétions - Ligue d'eau 25 ou 50 M - Mannequin de lutte
Ex 96 - 18	

ANNEXE II

Liste des équipements fabriqués localement et acquis par les institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes

- Table de tennis autre que pour compétition
- Tentes
- Amplificateur
- Haut parleur
- Lits de camps
- Lits en bois
- Appareil de télévision
- Appareils d'enregistrement du son même incorporant un dispositif de reproduction de son
- Luths
- Violon
- Poteau de volley Ball
- But basket-ball pour compétition
- But de hand ball pour compétition
- Paire de poteaux de tennis.

Décret n° 94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 56,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif :

Décrète :

Article premier. - Sont fixés par la liste I jointe au présent décret, les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles aux incitations prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés par la liste II jointe au présent décret, les équipements touristiques fabriqués localement éligibles au bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

- que les entreprises touristiques soient agréées par le ministère du tourisme et de l'artisanat et que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services compétents qui lui sont rattachés

- que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le centre du contrôle des impôts compétent, pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux durant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 5. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipement importés

- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I
Liste des équipements touristiques à l'importation

N° du tarif	Désignation des produits
Ex 25 - 15	- Marbre non travaillé pour hôtels 4 et 5 étoiles
Ex 40 - 15	- Gilet de sauvetage
Ex 40 - 16	- Tapis en caoutchouc synthétique non vulcanisé
Ex 70 - 13	- Ustensils spéciaux pour aliments chauds construction
Ex 70 - 19	- Produit calorifuge en laine de verre
Ex 73 - 08	- Tissus en fibrine de laine de verre pour rideau
Ex 73 - 21	- Eléments de piscine
Ex 73 - 21	- Kitchenette (cuisinette)
Ex 73 - 23	- Réchaud à flamber
Ex 73 - 23	- Marmites à cuire les aliments à la vapeur avec pression (autocuiseur > à 12 l)
Ex 82 - 01	* Cisaille à volaille
Ex 82 - 05	- Eplucheurs
Ex 82 - 10	- Coquilleux à beurre
Ex 82 - 10	- Moulin à légumes
Ex 82 - 11	- Etal à boucher autre qu'en bois
Ex 82 - 14	- Tranchets
Ex 83 - 01	- Cisaille à poisson
Ex 83 - 01	- Serrure fonctionnant par l'insertion de carte magnétique
Ex 83 - 02	- Système d'ouverture et fermeture photo-électrique
Ex 84 - 03	- Ferme-porte automatique
Ex 84 - 03	- Paumelle va et vient
Ex 84 - 07	- Chaudière pour production de l'eau chaude pour piscine, même munie de dispositifs accessoires tels que régulateur de pression
et Ex 84 - 08	- Chaudière pour le chauffage central et appareils auxiliaires
Ex 84 - 13	- Moteurs hors-bord et inboard avec accessoires
Ex 84 - 14	- Groupe vacuum central
Ex 84 - 14	- Surpresseur
Ex 84 - 15	- Circulateur d'eau pour recyclage (électro-pompe)
Ex 84 - 15	- Groupe compresseur
Ex 84 - 15	- Compresseur frigorifique
Ex 84 - 16	- Unité de conditionnement de l'air d'une puissance > 30000 BTU
Ex 84 - 16	- Ventilateur-convecteur
Ex 84 - 18	- Brûleur
Ex 84 - 18	- Pompe à chaleur excédant 40000 BTU
Ex 84 - 19	- Groupe frigorifique à compression (comprenant le compresseur, le condensateur et l'évaporateur)
Ex 84 - 19	- Groupe de production d'eau chaude et d'eau glacée
Ex 84 - 20	- Pasteurisateur (de brasserie, de jus de fruit, de laiterie)
Ex 84 - 20	- Stérilisateur
Ex 84 - 20	- Armoire de stérilisation pour coutellerie
Ex 84 - 21	- Cabine de restauration ambulante - chafting dish
Ex 84 - 21	- Friteuse électrique et sauteuses
Ex 84 - 21	- Laminoirs (laminage des pâtes alimentaires, à biscuits, de confiserie et de chocolaterie)
Ex 84 - 21	- Appareils pour l'épuration de l'eau (adoucisseur, déminéralisateur)
Ex 84 - 21	- Machines automatique pour nettoyage de piscine
Ex 84 - 21	- Matériels de filtration

N° du tarif	Désignation des produits
Ex 84 - 22	- Machines à laver la vaisselle autres qu'à usage domestiques
Ex 84 - 24	- Emballeuses automatiques
Ex 84 - 24	- Appareil de nettoyage à haute pression (à jet)
Ex 84 - 24	- Station d'irrigation pour terrain de golf avec accessoires
Ex 84 - 33	- Poteaux d'incendie
Ex 84 - 33	- Lance incendie
Ex 84 - 33	- Machines à nettoyer les légumes
Ex 84 - 38	- Faucheuse et tondeuse à gazon pour pelouse de terrain de golf
Ex 84 - 50	- Appareils pour le travail des viandes (façonneuse à brochette, façonneuse à hamburger, poussoir à saucisse)
Ex 84 - 50	- Appareils pour la pâtisserie (machine à crème chantilly, façonneuse à croissant, turbine à crème glacée)
Ex 84 - 51	- Machine à laver le linge même avec essoreuse incorporée d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg
Ex 84 - 51	- Machine pour le séchage et le repassage
Ex 84 - 51	- Machine pour le nettoyage à sec (pour hôtels de la catégorie 5 étoiles)
Ex 84 - 76	- Presse à fixer (engageuse défripeuse)
Ex 84 - 76	- Plieuse
Ex 84 - 76	- Calandre
Ex 84 - 76	- Distributeur de boissons fraîches et chaudes
Ex 84 - 79	- distributeur d'assiettes chaudes
Ex 84 - 81	- Appareil à ultra son pour chasser les rongeurs
Ex 84 - 81	- Doseur à boisson avec accessoires, passoir pour cocktail
Ex 85 - 09	- Mélangeur thermostatique pour bain et douche
Ex 85 - 09	- Anti-bélier
Ex 85 - 09	- Limiteur de débit
Ex 85 - 09	- Robinet électrique
Ex 85 - 09	- Presse-fruits et presse-légumes
Ex 85 - 16	- Moulin à café
Ex 85 - 16	- Hache-viande et hachoir
Ex 85 - 16	- Broyeur pour déchets de cuisine, broyeur et mélangeur pour aliments
Ex 85 - 16	- Scie à os électrique
Ex 85 - 16	- Coupe-pain électrique
Ex 85 - 16	- Aspirateur de poussière
Ex 85 - 16	- Cireuse électrique
Ex 85 - 16	- Machine rotative pour récurage, polissage et shampoingage
Ex 85 - 16	- Trancheur professionnel à viande électrique
Ex 85 - 17	- Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments (chauffe-croissant, chocolaterie, confiturier, grille-pain)
Ex 85 - 17	- Brûleur automatique d'une puissance exprimée en kilo calorie > 250000
Ex 85 - 17	- Chauffe-eau électrique d'une capacité supérieure à 300 litres
Ex 85 - 17	- Four à micro-onde et four rotissoire
Ex 85 - 17	- Sèche-main et sèche-cheveux
Ex 85 - 17	- Sauna complet
Ex 85 - 17	- Standard téléphonique d'une capacité de plus de 250 lignes
Ex 85 - 18	- Appareillage d'écoute
Ex 85 - 18	- Microphone, diffuseur de son
Ex 85 - 19	- Attente musicale
Ex 85 - 19	- Platine, tourne disque

N° du tarif	Désignation des produits
Ex 85 - 20	- Dictaphone et appareil d'enregistrement, lecteur de cassettes - Lecteur enregistreur de slogans - Equipement de circuit fermé vidéo, télédistribution pour programme interne avec accessoires
Ex 85 - 30	- Balisage d'immeuble
Ex 85 - 31	- Appareils de signalisation lumineuse par chiffres actionnés par cadran d'appel des postes téléphoniques
Ex 85 - 32	- Condensateurs électriques - Batterie de condensateur
Ex 85 - 35	- Bouton de commande - Micro-suich (interrupteur fin de course) - Paratonnerre
Ex 87 - 01	- Petit train touristique
Ex 87 - 03	- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur les terrains de golf
Ex 87 - 09	- Chariots de golf
Ex 88 - 01	- Montgolfière
Ex 88 - 02	- Avion léger d'animation moins de 250 CV
Ex 88 - 04	- Parachute
Ex 89 - 03	- Bateaux de plaisance (scooter de mer, bateau de promenade sous eau) - Vedette de sauvetage avec équipement nécessaire
Ex 90 - 08	- Projecteur et écran
Ex 90 - 19	- Equipement et appareillage de massage et de musculation - Appareil de réanimation - Equipement et appareillage de cure et thalassothérapie
Ex 90 - 25	- Matériel de contrôle et de régulation
Ex 90 - 29	- Computer de communication et de facturation téléphonique
Ex 90 - 30	- Matériel de contrôle de régulation et de mesure
Ex 94 - 05	- Projecteurs étanches - Matériels de projection électrique pour animation
Ex 95 - 04	- Installation complète de bowling avec mécanisme et accessoires - Tables spéciales pour jeux de casino - Machines à sous - Simulateur de golf
Ex 95 - 06	- Tobogan géant pour animation - Club de golf - Autres matériels pour le golf - Equipement de salle de gymnastique à l'exclusion des médecines-balls - Articles et équipements sportifs de basket-ball, de gymnastique, d'haltérophilie, de pétanque, de tennis, de tir au pigeon, de tir à l'arc, de water-polo - Planches à voile
Ex 95 - 07	- Equipement de pêche et de plongée sous-marine
Ex 95 - 08	- Equipement de manège et de karting
Ex 96 - 03	- Equipement complet d'art appliqué

ANNEXE II

Liste des équipements touristiques fabriqués localement

- Chapitaux pour animation
- Dôme pour couverture de terrains de sport
- Dôme pour piscine
- Monte charge
- Penderie mobile
- Tunnel de séchage
- Percolateur à café
- Machine à café express
- Pompes à chaleur
- Grilles et diffuseurs
- Tour de refroidissement
- Tourelles d'extraction
- Table chaude
- Fours
- Chinois
- Cloches
- Coupe frite et légumes
- Cuiseur à pâte
- Diviseurs à pain
- Fouets à pâtisserie
- Ouvre-boites
- Poche
- Ramequins
- Rape à fromage
- Chambres froides
- Armoires frigorifiques
- Sauteuses basculantes
- Comptoir réfrigéré
- Couverture et toit ouvrant pour piscine chauffée
- Chauffe plats
- Extincteur d'incendie
- Rouleaux avec pastilles en caoutchouc
- Tapis d'entraînement de golf
- Articles de ménage et d'économie domestique en acier inoxydable
- Four à pizza et four à air pulsé
- Four à pâtisserie, fourneaux
- Pompe à chaleur n'excédant pas 40.000 BTU
- Conteneur thermique
- Echangeur de chaleur
- Malaxeur à pâte
- Groupe électrogène
- Préamplificateurs
- Détecteur de fuite d'eau, de fuite de gaz
- Matériel de sécurité et système d'alarme
- Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
- Canot, catamaran
- Fauteuil et siège de terrasse en fonte
- Table de terrasse en fonte.

Décret n° 94-901 du 18 avril 1994, relatif à la modification du décret n° 94-287 du 31 janvier 1994 portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de luzerne séchée.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,

Vu le décret n° 94-287 du 31 janvier 1994, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de luzerne séchée,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 94-287 du 31 janvier 1994, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de luzerne séchée est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). - Sont suspendus les droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de luzerne séchée relevant du numéro 1214100 du tarif des droits de douane, et ce dans la limite d'un contingent global de 132000 tonnes.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 15 avril 1994, modifiant l'arrêté du 12 mars 1992 portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 87 et 133 et ses articles 190 et 191 telle que complétée et modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991,

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère des finances,

Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances,

Vu le décret n° 92-238 du 3 février 1992, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la comptabilité publique au ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 mars 1992 portant désignation d'ordonnateurs secondaires,

Arrête :

Article premier. - Les chefs des centres régionaux de contrôle des impôts, les receveurs régionaux des finances et les chefs des

arrondissements des douanes sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère des finances (titre 1 et fonds de concours).

Ils sont chargés, en cette qualité, d'engager et de mandater les dépenses imputables sur les crédits du budget du ministère des finances qui leur sont délégués pour couvrir les besoins de fonctionnement et d'équipement des services qui leur sont rattachés.

Art. 2. - Les ordonnateurs secondaires cités à l'article premier du présent arrêté sont accrédités auprès des comptables publics assignataires pour le paiement des dépenses conformément au tableau ci-après :

Ordonnateurs secondaires	Comptables assignataires pour le paiement des dépenses auprès desquels ils sont accrédités
- Les chefs des centres régionaux de contrôle des impôts.	Le receveur régional des finances du chef lieu du gouvernorat siège de leur résidence administrative.
- Les chefs des arrondissements des douanes.	
- Les receveurs régionaux des finances.	Le receveur du conseil de région du chef lieu du gouvernorat siège de leur résidence administrative.

Tunis, le 15 avril 1994.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-902 du 15 avril 1994, portant modification des limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, tel que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux et les plans y annexés de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul datés des 6 décembre 1993, 22 décembre 1993 et 28 février 1994, tels qu'approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 8 mars 1994,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les limites de la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 sont modifiées tel que prévu dans les procès-verbaux datés des 6 décembre 1993, 22 décembre 1993 et

28 février 1994 et dans les plans annexés au présent décret qui les revêt de l'approbation définitive.

Les modifications visées à l'alinéa précédent du présent article sont effectuées au profit de :

- l'édification d'une usine d'agglomérés
- la construction d'une usine de tabac.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-903 du 18 avril 1994, portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-41 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 18,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 et la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 75,

Vu le décret n° 84-647 du 7 juin 1984 portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement et d'hydraulique agricole,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et attributions

Article premier. - La régie du matériel de terrassement agricole est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

La régie susvisée est placée sous tutelle du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - La régie du matériel de terrassement agricole est chargée notamment :

- de la réalisation des travaux de conservation des eaux et du sol.
- de la construction des lacs et barrages collinaires.

- de l'ouverture et de l'entretien des pistes agricoles et forestières.

- de la réalisation des travaux de défrichement, de sous-solage, de défonçage et de nivellement.

- de la réalisation des travaux de reboisement des zones forestières

- de la réalisation des travaux d'aménagement hydro-agricole et de protection de l'environnement agricole.

- de la réalisation des travaux de lutte contre les inondations et les incendies.

- de la vulgarisation des nouvelles techniques en matière de travaux mécaniques de conservation des eaux et du sol et ce en collaboration avec l'agence de vulgarisation et de formation agricole.

Et d'une manière générale, de l'accomplissement de toutes missions rentrant dans le cadre de son objet et que lui confie l'autorité de tutelle.

CHAPITRE DEUX

Organisation administrative

Art. 3 - La régie du matériel de terrassement agricole est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 4. - Le directeur général assure la gestion administrative, technique et financière de la régie.

A ce titre :

- Il veille à la bonne marche des activités liées aux missions de la régie.

- Il assure le bon fonctionnement des services administratifs et financiers de la régie.

- Il représente la régie auprès des tiers.

- Il conclut les conventions rentrant dans le cadre de l'exercice des missions de la régie.

Art. 5 - Le directeur général peut déléguer par décision et dans la limite de ses attributions sa signature à un ou plusieurs agents de la catégorie "A" placés sous son autorité pour signer les actes entrant dans le cadre de leurs attributions.

Art. 6. - La régie du matériel de terrassement agricole comprend :

- la direction des travaux

- la sous-direction du matériel

- la direction administrative et financière.

Art. 7. - La direction des travaux est chargée notamment :

- de l'exécution des travaux de terrassement et de nivellement assurés par la régie.

- de la planification des projets à entreprendre par la régie.

- de l'élaboration des études préliminaires relatives à l'exécution des travaux de terrassement et la programmation de l'utilisation des engins.

- de la préparation des contrats et des marchés.

- de l'élaboration des statistiques générales et

l'établissement des décomptes correspondant à toutes prestations de services effectuées par la régie.

A cet effet, elle comprend deux sous directions.

A/ La sous-direction des études et de prospection des marchés qui comprend un service :

- le service des études et des statistiques.

B/ La sous-direction de contrôle et de suivi des chantiers qui comprend deux services :

- le service de l'organisation des travaux.

- le service de suivi des travaux .
- Art. 8 - La sous-direction du matériel est chargée notamment :
- de la réparation et de l'entretien du matériel
 - de la gestion des ateliers
 - du dépannage du matériel sur chantier
 - de la gestion des stocks
 - de l'approvisionnement de la régie en pièces et fournitures
 - de la préparation des marchés à conclure avec les fournisseurs
 - de l'élaboration des statistiques et des situations des stocks de consommation et des achats.
- A cet effet, elle comprend trois services :
- Le services des dépannages ,
 - le service des ateliers ,
 - le service de l'approvisionnement .
- Art. 9. - La direction administrative et financière est chargée notamment :
- de la gestion du personnel
 - de la préparation du budget
 - de la tenue de la comptabilité
 - des opérations d'exécution du budget
 - du recouvrement des recettes de la régie .
- A cet effet, elle comprend deux sous-directions :
- A - la sous-direction financière qui comprend deux services :
- le service de la préparation, du suivi et de l'exécution du budget .
 - le service de la comptabilité et des recouvrements.
- B - la sous-direction administrative qui comprend un service :
- le service du personnel .

CHAPITRE TROIS

Organisation financière

Art. 10. - Le directeur général de la régie du matériel de terrassement agricole prépare chaque année, un projet de budget qu'il soumet au ministre de l'agriculture.

Ce budget est réparti en deux titres :

Titre I : Budget de fonctionnement

Titre II : Budget d'équipement .

Art. 11. - Le budget de la régie du matériel de terrassement agricole comprend les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant au fonctionnement normal de la régie et à la réalisation de son programme d'investissement .

Art. 12. - Les recettes de la régie du matériel de terrassement agricole sont divisées en recettes ordinaires et en recettes en capital.

Les recettes ordinaires comprennent :

- Les recettes propres de la régie réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues .
- Les subventions d'équilibre servies par l'Etat .
- les revenus des biens meubles et immeubles de la régie.
- Les recettes diverses ou accidentelles .

Les recettes en capital comprennent :

- les fonds versés au profit de la régie par l'Etat, les collectivités publiques ou établissements publics en vue de l'exécution des projets rentrant dans le cadre de ses attributions.
- les emprunts contractés
- les dons et legs.

Art. 13 - Les dépenses de la régie du matériel de terrassement agricole sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital :

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de la régie .

Les dépenses en capital comprennent :

- les dépenses d'investissement .
- les dépenses de remboursement des emprunts .

Art. 14. - Le budget de la régie du matériel de terrassement agricole est exécuté par le directeur général de la régie en sa qualité d'ordonnateur principal .

Art. 15 - Les dépenses de la régie d'un montant n'excédant pas 20 000 dinars sont engagées sans le visa préalable du contrôleur des dépenses .

Art. 16. - Les dépenses engagées en application de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'examen du contrôleur des dépenses publiques accompagnées de toutes les pièces justificatives à l'occasion du renouvellement de l'engagement provisionnel suivant.

Les observations éventuelles du contrôleur des dépenses publiques concernant ces dépenses seront formulées par écrit et adressées à l'ordonnateur à l'appui du renouvellement de l'engagement provisionnel.

Art. 17. - Les marchés de la régie sont conclus dans les formes et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 du présent décret .

Art. 18 - Il est institué au sein de la régie du matériel de terrassement agricole une commission interne des marchés composée comme suit :

- le directeur général de la régie : président
- le directeur des affaires administratives et financières : membre
- le contrôleur des dépenses ou son représentant : Membre
- un représentant du commissariat général au développement régional : membre

En outre, le Président de la commission peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent être utiles pour les travaux de la commission .

Art. 19 - Sont soumis à l'avis préalable de la commission interne des marchés de la régie .

1/ Les marchés de fourniture de biens ou services, de travaux et d'études précédés d'une mise à concurrence et dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille dinars (200.000 dinars).

2/ Les marchés de gré à gré conclus avec un fournisseur unique et dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille dinars (200.000 dinars).

3/ Les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marchés.

Art. 20. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 84-647 du 7 juin 1984 .

Art. 21. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-904 du 18 avril 1994, portant organisation administrative et financière de la régie des sondages hydrauliques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-41 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 et la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finance pour la gestion 1991 et notamment son article 75,

Vu le décret n° 84-646 du 7 juin 1984 portant organisation administrative et financière de la régie des sondages hydrauliques,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et attributions

Article premier. - La régie des sondages hydrauliques est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat .

La régie susvisée est placée sous tutelle du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - La régie des sondages hydrauliques est chargée notamment :

- de l'exécution des forages d'eau et des piézomètres pour le compte des organismes nationaux et privés
- de l'exécution des forages situés dans les zones déshéritées et d'accès difficiles
- d'agir comme organe de régulation des prix dans le domaine des forages d'eau
- de contribuer au développement rural en prenant à sa charge les programmes de forage d'eau dans tous les gouvernorats de la République
- de la formation et perfectionnement des cadres spécialisés en forage d'eau.

CHAPITRE DEUX

Organisation administrative

Art. 3 - La régie des sondages hydrauliques est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 4. - Le directeur général assure la gestion administrative, technique et financière de la régie.

A ce titre, il est chargé de :

- veiller à la bonne marche des activités liées aux missions de la régie
- assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers de la régie .
- représenter la régie auprès des tiers
- conclure les conventions rentrant dans le cadre de l'exercice des missions de la régie.

Art. 5. - Le directeur général peut déléguer par décision et dans la limite de ses attributions sa signature à un ou plusieurs agents de la catégorie "A" placés sous son autorité pour signer les actes entrant dans le cadre de leurs attributions.

Art. 6. - La régie des sondages hydrauliques comprend :

- la direction technique
- la direction des affaires administratives et financières .

Art. 7. - La direction technique est chargée notamment :

- du suivi des travaux de forages, des essais de débit et de la réception des puits achevés
- d'établir les programmes boue avant le début de chaque forages
- de coordonner entre les différents arrondissements au niveau des moyens de transport, des produits et matériels ainsi qu'au niveau de la main d'œuvre
- de la gestion et du fonctionnement des parcs ainsi que de la gestion des stocks des magasins
- de la réalisation des études préliminaires à l'exécution des forages
- de l'établissement et du suivi du programme annuel de réalisation des forages
- d'assurer la régénération des forages vétustes ou endommagés
- de réaliser les opérations d'endoscopie (caméra) et de carottage électrique des forages
- de l'établissement des devis et des décomptes définitifs des forages .

A cet effet, elle comprend trois sous- directions .

A/ La sous-direction des forages qui comprend deux services :

- Le service de régénération des forages .
- Le service du suivi des travaux :

B/ La sous-direction des parcs qui comprend deux services :

- le service de la gestion des stocks.
- le service de la maintenance et du transport.

C- La sous-direction des études qui comprend deux services :

- le service des études et de la planification .
- le service des devis et des décomptes définitifs des forages .

Art. 8. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de la gestion du personnel
- de la préparation du budget
- des opérations d'exécution du budget
- du recouvrement de recettes
- de la tenue de la comptabilité .

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A/ La sous-direction administrative qui comprend deux services :

- le service du personnel .
- le service du contentieux et des affaires sociales .

B/ La sous-direction financière qui comprend trois services :

- le service de la préparation, du suivi et de l'exécution du budget
- Le service de la comptabilité et des recouvrements .
- le service des marchés.

Art. 9. - La régie des sondages hydrauliques comprend, outre les services susvisés, un service de l'informatique rattaché à la direction générale.

CHAPITRE TROIS Organisation financière

Art. 10. - Le directeur général de la régie des sondages hydrauliques prépare chaque année, un projet de budget qu'il soumet au ministre de l'agriculture.

Ce budget est réparti en deux titres :

Titre I : Budget de fonctionnement .

Titre II : Budget d'équipement .

Art. 11. - Le budget de la régie des sondages hydrauliques comprend les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant au fonctionnement normal de la régie et à la réalisation de son programme d'investissement.

Art. 12. - Les recettes de la régie des sondages hydrauliques sont divisées en recettes ordinaires et en recettes en capital .

Les recettes ordinaires comprennent :

- Les recettes propres de la régie réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues .
- Les subventions d'équilibre servies par l'Etat .
- les revenus des biens meubles et immeubles de la régie .
- Les recettes diverses ou accidentelles .

Les recettes en capital comprennent :

- les fonds versés au profit de la régie par l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics en vue de l'exécution des projets rentrant dans le cadre de ses missions .

- Les emprunts contractés .

- Les dons et legs .

Art. 13. - Les dépenses de la régie des sondages hydrauliques sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital :

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de la régie .

Les dépenses en capital comprennent :

- Les dépenses d'investissement .
- Les dépenses de remboursement des emprunts .

Art. 14. - Le budget de la régie des sondages hydrauliques est exécuté par le directeur général de la régie en sa qualité d'ordonnateur principal .

Art. 15. - Les dépenses de la régie d'un montant n'excédant pas 20 000 dinars sont engagées sans le visa préalable du contrôleur des dépenses.

Art. 16. - Les dépenses engagées en application de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'examen du contrôle des dépenses publiques accompagnées de toutes les pièces justificatives à l'occasion du renouvellement de l'engagement provisionnel suivant .

Les observations éventuelles du contrôleur des dépenses publiques concernant ces dépenses seront formulées par écrit et adressées à l'ordonnateur à l'appui du renouvellement de l'engagement provisionnel.

Art. 17. - Les marchés de la régie sont conclus dans les formes et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 du présent décret.

Art. 18. - Il est institué au sein de la régie du matériel de terrassement agricole une commission interne des marchés composée comme suit :

- le directeur général de la régie : Président
- le directeur des affaires administratives et financières : membre
- le contrôleur des dépenses ou son représentant : membre
- un représentant du commissariat général au développement régional : membre

En outre, le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent être utiles pour les travaux de la commission.

Art. 19. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission interne des marchés de la régie :

1/ Les marchés de fourniture de biens ou services, de travaux et d'études précédés d'une mise à concurrence et dont le montant est égal ou inférieur à cinq cent mille dinars (500.000 dinars).

2/ Les marchés de gré à gré conclus avec un fournisseur unique et dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille dinars (200.000 dinars).

3/ Les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marchés.

Art. 20. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 84-646 du 7 juin 1984 .

Art. 21. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 94-905 du 15 avril 1994, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Béni Khalled (gouvernorat de Nabeul).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle qu'elle a été amendée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret du 12 septembre 1958, portant création de la commune de Béni Khalled,

Vu le décret n° 78-1035 du 27 novembre 1978, portant approbation du plan d'aménagement de Béni Khalled,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Béni Khalled en date du 30 mai 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de Béni Khalled est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Béni Khalled sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Béni Khalled visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Béni Khalled.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-1035 du 27 novembre 1978 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 1994.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 94-906 du 12 avril 1994, portant révision du plan d'aménagement de la ville de l'Ariana (gouvernorat de l'Ariana).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle qu'elle a été amendée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret du 1er juillet 1908, portant création de la commune de l'Ariana,

Vu le décret n° 81-580 du 7 mai 1981, portant approbation du plan d'aménagement de l'Ariana,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de l'Ariana en date du 20 juillet 1993,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de l'Ariana est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de l'Ariana sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de l'Ariana visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de l'Ariana.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-580 du 7 mai 1981 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1994.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 94-907 du 12 avril 1994, portant révision du plan d'aménagement de la ville d'El May (gouvernorat du Medenine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles,

Vu le décret n° 78-684 du 7 août 1978, portant approbation du plan d'aménagement d'El May,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Jerba-Midoun en date du 19 avril 1990,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville d'El May est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols d'El May sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols d'El May visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Jerba-Midoun.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-684 du 7 août 1978 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1994.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 94-908 du 12 avril 1994, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Ghomrassen (gouvernorat de Tataouine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle qu'elle a été amendée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 75-245 du 25 avril 1975, portant création de la commune de Ghomrassen,

Vu le décret n° 79-307 du 2 avril 1979, portant approbation du plan d'aménagement de Ghomrassen,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Ghomrassen en date du 9 mars 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de Ghomrassen est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Ghomrassen sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Ghomrassen visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Ghomrassen.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 79-307 du 2 avril 1979 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1994.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 94-909 du 12 avril 1994, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Thala (gouvernorat de Kasserine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle qu'elle a été amendée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret du 5 février 1904, portant création de la commune de Thala,

Vu le décret n° 78-324 du 16 mars 1978, portant approbation du plan d'aménagement de Thala,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Thala en date du 18 février 1993,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de Thala est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Thala sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Thala visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Thala.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-324 du 16 mars 1978 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 1994.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTÈRE DU TRANSPORT

Décret n° 94-910 du 18 avril 1994, fixant l'effectif des cadres du cabinet du ministre du transport.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994,

Vu le décret n° 86-556 du 7 mai 1986, portant création d'emplois au cabinet du ministre du transport,

Vu le décret n° 86-772 du 28 juillet 1986, portant transformation et création d'emplois au cabinet du ministre du transport,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'effectif des cadres du cabinet du ministre du transport est fixé comme suit :

- Chef de cabinet : 01

- Attaché de cabinet : 01

- Chargé de mission : 09

Total général : 11

Art. 2. - Les ministres des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe1,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, règlementant la navigation aérienne, tel que modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994,

Vu le décret n° 82-1486 du 29 novembre 1982, instituant le conseil médical de l'aéronautique civile,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 7 juin 1980, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'obtention et le renouvellement des titres du personnel de l'aéronautique civile, tel que modifié par l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 30 avril 1983, relatif à la licence et aux qualifications d'agent technique d'exploitation,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 19 septembre 1983, relatif à la délivrance, au renouvellement et aux privilèges des titres des contrôleurs de la circulation aérienne,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986, fixant les règles applicables aux aérodynes ultra-légers motorisés (ULM),

Vu l'arrêté du ministre du transport du 30 septembre 1989, relatif à la licence et aux qualifications du personnel navigant complémentaire,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils,

Sur proposition du conseil médical de l'aéronautique civile,

Arrête :

Chapitre premier : Terminologie

Article premier - Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après ont les significations suivantes :

Aptitude physique et mentale : Ensemble de normes médicales fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et indiquant que le candidat à une licence ou qualification du personnel aéronautique est médicalement apte à exercer les privilèges de sa licence ou qualification,

Attestation médicale : Document établi par une autorité médicale désignée par le ministre chargé de l'aviation civile, délivré à la suite d'une évaluation médicale d'un candidat à l'obtention ou au renouvellement d'une licence ou qualification du personnel aéronautique,

Autorité médicale agréée : L'une ou l'autre des expressions suivantes :

- médecin examinateur agréé
- centre médical agréé
- centre d'expertise médicale agréé

Centre d'expertise médicale agréé : Etablissement médico-légal désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir les examens d'aptitude physique et mentale des candidats en vue de la délivrance ou du renouvellement des licences et qualifications du personnel aéronautique.

Centre médical agréé : Etablissement médico-légal désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir les

examens d'aptitude physique des candidats en vue de la délivrance ou du renouvellement des licences et qualifications du personnel aéronautique autre que le personnel navigant technique professionnel et des contrôleurs de la circulation aérienne.

Examen médical : Evaluation faite par une autorité médicale agréée en vue de déterminer si un candidat à une licence ou qualification du personnel aéronautique remplit les conditions d'aptitude physique et mentale y afférentes.

Médecin examinateur agréé : Médecin admis à l'exercice légal de la médecine ayant reçu une formation en médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour procéder aux examens médicaux d'aptitude physique et mentale des candidats en vue de la délivrance ou du renouvellement des licences et qualifications du personnel aéronautique.

Chapitre deux : Dispositions générales

Art. 2 - Tout candidat à l'obtention ou au renouvellement d'une licence ou qualification du personnel aéronautique, doit subir un examen médical destiné à déterminer son aptitude physique et mentale.

Art. 3 - Le titulaire d'une licence s'abstiendra d'exercer les privilèges de sa licence et de ses qualifications connexes dès qu'il ressentira une déficience physique ou mentale quelconque de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.

Art. 4 - Nul ne pilotera un aéronef, ou ne fera fonction de membre de l'équipage d'un aéronef, s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de médicaments de nature à compromettre son aptitude à exercer ses fonctions.

Art. 5 - Le pilote commandant de bord devra veiller à ce qu'un vol :

- ne soit pas entrepris si l'un quelconque des membres de l'équipage de conduite n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pour des motifs tels que blessure, fatigue, maladie, effets de l'alcool ou d'agents pharmacodynamiques,

- ne se poursuive pas au delà de l'aérodrome d'atterrissage convenable le plus proche lorsque l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à exercer leurs fonctions et sensiblement diminuée par suite d'un amoindrissement de leurs facultés résultant de fatigue, de maladie ou d'un manque d'oxygène.

Art. 6 - En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins ou en cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude.

Chapitre trois : Examen médical

Art. 7 - Les examens médicaux (visite d'admission ou de renouvellement) doivent être passés devant une autorité médicale agréée.

Les examens médicaux du personnel navigant technique professionnel et des contrôleurs de la circulation aérienne doivent être passés dans un centre d'expertise médical agréée.

Art. 8 - Tout candidat à un examen médical signera et remettra à l'autorité médicale agréée une déclaration complète et aussi précise que possible indiquant notamment s'il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat.

Toute fausse déclaration par un candidat sera signalée à la direction générale de l'aviation civile, qui proposera au ministre chargé de l'aviation civile les mesures jugées nécessaires.

Art. 9 - Après avoir terminé l'examen médical, l'autorité médicale agréée délivre au candidat une attestation médicale établie selon le contenu modèle figurant en annexe III du présent arrêté.

Un double de l'attestation médicale est adressé à la direction générale de l'aviation civile.

Art. 10 - L'attestation médicale peut être assortie d'une durée de validité et mentionnera le cas échéant les restrictions et les exigences particulières, qui seront portées sur la licence du candidat.

Chapitre quatre : Normes d'aptitude physique et mentale

Art. 11 - Les normes d'aptitude physique et mentale du personnel aéronautique figurent en annexe I du présent arrêté et sont constituées en trois catégories de classes 1, 2 et 3 :

- aptitude physique générale et mentale
- aptitude ophtalmologique
- aptitude oto-rhino-laryngologique
- a) les normes de la classe 1, sont applicables aux titulaires des licences de :
 - pilote de linge-avion
 - pilote de linge-hélicoptère
 - pilote professionnel de première classe-avion
 - pilote professionnel-avion
 - pilote professionnel-hélicoptère
 - mécanicien navigant
 - navigateur
- b) les normes de la classe 2 sont applicables aux titulaires des licences de :
 - pilote privé-avion
 - pilote privé-hélicoptère
 - pilote de planeur
 - pilote de ballon libre
 - pilote d'ultra léger motorisé
 - personnel navigant complémentaire
- c) les normes de la classe 3 sont applicables aux titulaires des licences de :
 - technicien de l'aéronautique civile
 - agent technique d'exploitation
- d) les normes applicables aux titulaires de la licence de contrôleur de la circulation aériennes sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.

Chapitre Cinq : Dispositions particulières

Art. 12 - Lorsqu'une personne ayant passé un examen médical désire être examinée par un autre médecin examinateur agréé ou dans un autre centre agréé, elle doit :

- informer la direction générale de l'aviation civile un mois au moins avant de passer l'examen médical,
- demander au médecin ou au centre en possession du dossier médical, de le communiquer au nouveau médecin ou centre qu'elle aura choisi.

Art. 13 - Lorsqu'un membre du personnel navigant est en service dans une région située hors du territoire national, l'examen périodique qu'il doit normalement subir pour obtenir le renouvellement de sa licence peut exceptionnellement :

- être différé une fois pour une période de 6 mois s'il s'agit d'un membre d'équipage de conduite d'un aéronef effectuant des vols privés,
- être différé pour une période de trois mois renouvelable une seule fois s'il s'agit d'un membre d'équipage de conduite affecté à

une exploitation commerciale, à condition que l'intéressé obtienne, dans ce cas à l'endroit où il se trouve, un certificat médical favorable, après avoir été examiné par un médecin exerçant les fonctions officielles ou un médecin particulièrement qualifié en médecine aéronautique, ou encore à défaut, un praticien simplement admis à l'exercice légal de la médecine.

Art. 14 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre des transports et des communications du 7 juin 1980 susvisé.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre du Transport
Tahar Hadj Ali

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE I

Les normes suivantes constituent un niveau minimal, le médecin examinateur doit apprécier chaque composante au regard de son incidence sur les conditions de sécurité dans lesquelles les stagiaires et les titulaires de licences doivent exercer leurs fonctions.

Il tient pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément susceptible de nuire à la sécurité. Pour établir son jugement, il fait appel, si nécessaire, à toutes les recourses de la médecine.

Classe 1

A - Aptitude physique et mentale.

1 - Système nerveux :

Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales. Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen d'admission et si nécessaire, lors des examens révisionnels. Ces résultats sont confrontés avec ceux de l'examen clinique.

1 - 1 Affections mentales :

Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques de l'une des affections suivantes :

- psychose
- névrose caractérisée et constituée
- troubles de la personnalité pouvant causer des désordres, des actes désordonnés, des troubles de conduite ou des attitudes et des réactions sociopathiques nettement établis
- état mental et intellectuel déficitaire
- manifestations psychosomatiques importantes et persistantes
- éthylogisme chronique
- pharmacodépendance et toxicomanie.

Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens de laboratoire et aux tests appropriés.

Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë, mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat. La réversibilité est attestée par l'absence totale de séquelles physiques et mentales.

1 - 2 Affections neurologiques :

Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques patents :

- d'affections du système nerveux pouvant entraîner une incapacité à bord
- de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable

- d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.

Lors de l'examen, les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnées de lésion intracrânienne, entraînent l'incapacité jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, par des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que les conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol.

Le médecin peut ensuite fixer les rendez-vous des visites de contrôle.

Les affections qui entraînent l'incapacité sont :

- les séquelles méningées ou cérébrales de lésions crânio-encéphaliques post-traumatiques

- les pertes de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale affectant les deux tables de la voûte crânienne.

En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.

- les anomalies électro-encéphalographiques associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques

- les anomalies électro-encéphalographiques majeures isolées significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.

2 - Appareil Cardio-vasculaire

L'examen vise à rechercher une anomalie organique ou fonctionnelle susceptible de nuire à la sécurité. A cet effet, le médecin s'assure de l'absence de facteurs de risque par l'examen clinique, les explorations radiologiques, électro-cardiographiques, biologiques et éventuellement, d'autres explorations non invasives.

Certaines anomalies électro-cardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation et certaines anomalies écho-cardiographiques mineures peuvent être reconnues compatibles avec l'exercice professionnel.

Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante, les pressions systolique et diastoliques doivent rester dans les limites de la normale en dehors de toute thérapeutique.

Entraînent l'incapacité :

- l'insuffisance coronaire

- l'utilisation de médicaments anticoagulants.

Pour les examens révisionnels, certaines thérapeutiques antihypertensives sont admises.

3 - Appareil Respiratoire :

Un examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission puis annuellement. A l'examen d'embauche, il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin.

Lors des examens révisionnels, les affections entraînant une incapacité définitive sont le poumon bulleux, l'asthme invalidant, l'insuffisance respiratoire hypoxémique avec ou sans hypercapnie, les angiomes et les anévrismes de l'artère pulmonaire. Toutefois les sujets ayant subi une amputation limitée du parenchyme pulmonaire peuvent, être jugés aptes à l'exercice des professions de la classe I si les examens fonctionnels sont jugés satisfaisants.

4 - Appareil Digestif

Les Maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou de leurs séquelles entraînent une incapacité lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complications.

Tout candidat ayant subi, sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes, une intervention chirurgicale importante, comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un ou ces

organes est déclaré inapte. L'incapacité est levée à partir du moment où le médecin estime au vu du compte rendu opératoire et éventuellement des résultats de l'examen anatomo-pathologique, que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.

Le candidat ne doit pas être porteur d'une hernie, quel'en soit la localisation.

Les interventions mineures au niveau de l'abdomen telle qu'une appendicectomie ou une cure de la hernie peuvent ne pas entraîner l'incapacité.

A l'examen révisionnel la lithiase vésiculaire et le kyste hydatique du foie entraînent l'incapacité provisoire tant que le candidat n'est pas opéré.

5 - Appareil Genito-Urinaire

A l'admission le candidat doit être indemne d'affection génito-urinaire.

L'absence de maladie est affirmée par l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens biologiques sanguins et urinaires et si nécessaire d'imagerie médicale.

Lors des visites révisionnelles, les maladies de l'appareil génito-urinaire et leurs séquelles entraînent l'incapacité définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complications.

Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale comportant une ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomopathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol. Ainsi la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.

Pour le personnel féminin, les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont déclarées inaptes.

Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et de l'évolutivité des troubles.

En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte. La reprise du vol est assujettie à un examen médical d'aptitude.

La lithiase rénale ou des voies urinaires entraîne l'incapacité temporaire jusqu'à son élimination naturelle, chirurgicale ou par lithotripte.

6 - Appareil Endocrinien :

Lors de l'examen d'admission, le diabète sucré caractérisé, les troubles du métabolisme et de la nutrition ainsi que les affections des glandes endocrines entraînent l'incapacité.

Au cours d'un examen révisionnel, le diabète sucré caractérisé non insulino-dépendant, que le navigant est en mesure de contrôler, peut ne pas entraîner l'incapacité,; quand il n'est pas stabilisé, il peut entraîner l'incapacité.

Les troubles de métabolisme ou de la nutrition et les affections des glandes endocrines peuvent entraîner l'incapacité temporaire ou définitive selon qu'ils constituent ou non un état passager.

7 - Appareil Hématopoïétique :

Selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre, les maladies du sang entraînent l'incapacité temporaire ou définitive.

Tout candidat porteur de trait drépanocytaire peut être déclaré apte.

8 - Néoplasie :

A l'admission toute tumeur maligne entraîne une inaptitude. En cours de carrière l'aptitude peut être accordée par dérogation. Les critères à prendre en considération sont la durée de la période de rémission, le siège de la tumeur et son type histologique.

9 - Affections Sexuellement Transmissibles :

L'aptitude des candidats atteints d'une affection sexuellement transmissible est considérée en tenant de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie. La découverte d'une infection à HIV (virus de l'immuno-déficience humaine), même asymptomatique, lors du bilan d'admission, entraîne l'inaptitude définitive.

10 - Appareil Lomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affection congénitale ou acquise entraînent l'inaptitude à l'admission.

Les anomalies radiologiques incompatibles avec les contraintes du vol en hélicoptère sont éliminatoires.

Lors des examens révisionnels, certaines séquelle fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.

II - Aptitude Ophtalmologique

Pour être déclaré apte, le candidat doit présenter :

1 - Une absence d'affection évolutive, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité des vols.

Les cas particuliers de certains pilotes ayant une pseudophaquie ou ayant subi une chirurgie réfractive seront discutés cas par cas lors des visites révisionnelles.

2 - Une efficacité visuelle définie par :

a) une acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de LANDOLT ou d'optotypes similaires examinées à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, qui doit être :

* lors de l'examen d'admission : d'au moins 7/10 sans correction, corrigée à 10/10 pour chacun des yeux.

La réfraction déterminée par la skiascopie ou éventuellement par le réfractomètre automatique doit se situer entre -1 et +1,50 dioptries pour le méridien le plus réfringent.

* lors des examens révisionnels : d'au moins 2/10 sans correction, corrigée à 10/10 pour chacun des yeux. La réfraction déterminée par la skiascopie ou éventuellement par le réfractomètre automatique doit se situer entre -2 et +2,5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.

Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes supplémentaire.

b) une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire de (60 centimètres à 100 centimètres) et environ rapprochée (de 30 à 40 centimètres), sans ou avec le secours éventuel de verres correcteurs permettant une bonne acuité visuelle quelque soit la distance exemple : verre progressifs.

c) un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.

d) un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique normal.

e) une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.

f) un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.

Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'ishihara ou au test farnsworth 100 Hue peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la

lanterne chromoptométrique de beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.

III - Aptitude Oto-Rhuno-Laryngologique

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1 - Absence d'affections évolutives de séquelles de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne unie ou bilatérale, susceptibles de compromettre la sécurité des vols.

2 - Absence de malformation ou de déformation acquise ou congénitale de l'oreille externe (pavillon et conduit auditif externe) susceptibles d'entraîner une gêne de l'audition ou au port d'équipements spéciaux.

3 - Absence de dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante appréciée, par une impédancemétrie effectuée lors de l'examen d'admission et lors des examens révisionnels.

4 - Absence de lésion évolutive ou stabilisée de l'oreille moyenne, par un examen otoscopique à la loupe ou au lieu au microscope.

5 - Absence de trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire : (vertige périphérique).

6 - Absence de bruit surajouté constant ou intermittent : bourdonnement.

7 - Absence d'affections ou de lésions évolutives ou stabilisées du nez, du rhinopharynx, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et des sinus.

8 - Absence de troubles permanents de la ventilation nasale et ou de l'olfaction.

9 - Absence de malformation, de lésions ou affections évolutives ou séquellaires de la cavité buccale, des voies aéro-digestives supérieures et du cou.

La candidat ne doit présenter notamment :

10 - Aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement sévère entraîne l'inaptitude.

11 - Aucune gêne importante à la mastication due à une altération de la dentition ou de l'articulation temporo-mandibulaire.

12 - Une perception auditive compatible avec la sécurité : elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission en conduction aérienne au casque et en conduction osseuse au vibreur oreille par oreille. Chaque déficit-auditif ne doit pas être supérieure à 20 dB pour les fréquences 250,500,1000 et 2000 Hz et 30 dB pour les fréquences 3000 et 4000 Hz.

Elle est également étudiée par une audiométrie vocale.

Lors des examens révisionnels, un candidat présentant une perte d'audition supérieure aux limites pré-citées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 Db, utilisant des mots dissyllabiques de type (J.E.Fournier) répond pour chaque oreille aux normes suivantes :

- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 pour 100 d'intelligibilité en 50 dB.

- déficit au seuil à 50 pour 100 n'excédant pas 30 dB.

Classe 2

I - Aptitude Physique et Mentale

Le personnel de la classe 2 est soumis aux mêmes conditions que celles de la classe 1 indiquées au chapitre précédent.

II - Aptitude Ophtalmologique

Pour être déclaré apte, le candidat doit présenter :

1 - Une absence d'affections évolutives, de séquelles de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe

oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité en vol.

2 - Une efficacité visuelle définie par :

2-1 Une acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de LANDOLT ou d'optotypes similaires examinées à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, qui doit être d'au moins 1/10 sans correction, corrigée à 7/10 pour chacun des yeux.

* En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre -4 et +3,50 dioptries pour le méridien le plus réfringent.

Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes supplémentaire.

2-2 une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire de (60 centimètres à 1 mètre) et vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs : verres progressifs.

2-3 un champ visuel binoculaire normal. Toute monophthalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.

2-4 un équilibre oculo moteur et un sens stéréoscopique dans la limite de la normale.

2-5 une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.

2-6 un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.

Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'ishihara ou au test farnsworth 100 Hue peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de BEYNE, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.

III - Aptitude Oto-Rhino-Laryngologique

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1 - Absence d'affections évolutives de séquelles de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne interne unie ou bilatérale, susceptibles de compromettre la sécurité des vols.

2 - Absence de malformation ou déformation acquise ou congénitale de l'oreille externe (pavillon et conduit auditif externe) susceptibles d'entraîner une gêne de l'audition ou au port d'équipements spéciaux.

3 - Absence de dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante appréciée, par une impédancemétrie effectuée lors de l'examen d'admission et lors des examens révisionnels.

4 - Absence de lésion évolutive ou stabilisée de l'oreille moyenne, précisée, par un examen otoscopique à la loupe ou au mieux au microscope.

5 - Absence de trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire : (vertige périphérique).

6 - Absence de bourdonnement, de bruit surajouté constant ou intermittent.

7 - Absence d'affections ou de lésions évolutives ou stabilisées du nez, du rhinopharynx, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et des sinus.

8 - Absence de troubles permanents de la ventilation nasale, ou de l'olfaction.

9 - Absence de malformation, de lésions ou affections évolutives ou séquellaires de la cavité buccale, des voies aéro-digestives supérieures du cou.

La candidat ne doit présenter notamment :

10 - Aucun trouble de la phonation ou de l'élocution : le bégaiement sévère incoercible entraîne l'inaptitude.

11 - Aucune gêne importante à la mastication due à une altération de la dentition ou de l'articulation temporo-mandibulaire.

12 - Une perception auditive compatible avec la sécurité du vol. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission en conduction aérienne au casque et en conduction osseuse au vibreur oreille par oreille. Chaque déficit-auditif ne doit pas être supérieure à 30 dB pour les fréquences 250,500,1000 et 2000 Hz et 40 dB pour les fréquences 3000 et 4000 Hz.

Elle est également étudiée par une audiométrie vocale.

Lors des examens révisionnels, un candidat présentant une perte d'audition supérieure aux limites pré-citées peut être déclarée apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 Db, utilisant des mots dissyllabiques de type (J.E.Fournier) répond pour chaque oreille aux normes suivantes :

- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 pour 100 d'intelligibilité en 60 dB.

- déficit au seuil à 50 pour 100 n'excédant pas 40 dB.

Classe 3

I - Aptitude Physique et Mentale

1 - Système nerveux :

Les conditions ci-après serviront de base à l'examen médical

- le candidat ne sera atteint d'aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité de remplir ses fonctions d'une manière sûre.

1-1 Affection mentales

Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui relèvent :

a) une psychose,

b) un alcoolisme,

c) une pharmacodépendance,

d) des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes.

1-2 Affections neurologiques

le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni signes cliniques qui relèvent :

a) une anomalie mentale ou une névrose caractérisée,

b) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions,

c) des manifestations épileptiques,

d) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante,

e) un traumatisme crânien dont les effets, risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions.

2 - Appareils cardio-vasculaire :

- le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, qui risque de l'empêcher d'exercer avec sécurité ses fonctions

- la pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales,

- le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n'entraînent pas nécessairement l'inaptitude.

3 - Appareil respiratoire :

Le candidat ne doit présenter aucune affection évolutive ou séquellaire des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L'examen radiographique complètera l'examen physique.

4 - Appareil digestif :

Seront déclarés inaptes les candidats présentant :

ANNEXE II

- une ou des infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes,

- une hernie susceptible de donner naissance à des symptômes,
- des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes ayant entraîné une invalidité.

5 - Maladie endocrinienne et métaboliques :

- les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines qui risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions sont éliminatoires,

- le cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut contrôler de façon satisfaisante sans l'administration de substance anti-diabétique n'entraîne pas l'aptitude,

le diabète insulino-dépendant entraîne l'aptitude définitive.

6 - Appareil hématopoïétique :

Les cas de maladies hématologiques graves entraînent l'aptitude.

7 - Appareil Genito-Urinaire :

Toute affection rénale ou urogénitale dont l'organicité est démontrée entraînera l'aptitude.

Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront, lorsqu'il s'agit d'un état passager, une aptitude temporaire.

L'ablation d'un rein non accompagné d'HTA ou d'insuffisance rénale n'entraîne pas l'aptitude.

8 - Affections Sexuellement Transmissibles :

L'aptitude des candidats atteint d'une affection sexuellement transmissible est considérée, en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie. La découverte d'une infection à HIV (virus de l'immuno-déficience humaine), même asymptomatique, lors du bilan d'admission, entraîne l'aptitude définitive.

9 - Appareil locomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affection congénitale ou acquise entraînent l'aptitude à l'admission.

II - Aptitude Ophtalmologique :

Les conditions ci-après serviront de base à l'examen médical.

- le fonctionnement des yeux et de leurs annexes sera normal
- le candidat présentera une acuité visuelle égale à 1/10 pour chaque oeil pris séparément et à 7/10 après correction,

- de porter des verres correcteurs de rechanges appropriés lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence,

- le champ visuel doit être normal,

le candidat doit avoir une vision normale des couleurs dans le cas où sa spécialité l'exige.

III - Aptitude Oto-Rhino-Laryngologique :

Les conditions ci-après serviront de base à l'examen médical :

- lors de l'examen d'admission et au moins une fois tous les cinq ans, jusqu'à l'âge de 40 ans et par la suite au moins une fois tous les trois ans, le candidat examiné au moyen d'un audiomètre tonal, ne devra pas présenter pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition supérieure à 35 dB pour l'une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.

Toutefois, un candidat présentant une perte d'audition supérieure aux limites indiquées ci-dessus pourra être déclaré apte à condition de présenter pour chaque oreille prise séparément, une acuité auditive équivalente à celle d'une personne normale avec un bruit de fond qui simule celui d'une ambiance de travail typique.

Normes d'aptitude médicale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne,

I - Aptitude physique et mentale

1 - Système nerveux :

Les conditions ci-après serviront de base à l'examen médical

- le candidat ne sera atteint d'aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité de remplir ses fonctions d'une manière sûre.

1-1 Affections mentales

Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent :

- a) une psychose

- b) un alcoolisme,

- c) une pharmacodépendance,

- d) des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes.

1-2 Affections neurologiques

Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni signes cliniques qui révèlent :

- a) une anomalie mentale ou une névrose caractérisée,

- b) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions,

- c) des manifestations épileptiques,

- d) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante,

- e) un traumatisme crânien dont les effets, risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions.

2- Appareil Cardio-Vasculaire :

- le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, qui risque de l'empêcher d'exercer avec sécurité ses fonctions

- la pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales,

- le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n'entraînent pas nécessairement l'aptitude.

3 - Appareil respiratoire :

Le candidat ne doit présenter aucune affection évolutive ou séquellaire des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L'examen radiographique complètera l'examen physique.

4 - Appareil digestif :

Seront déclarés inaptes les candidats présentant :

- une ou des infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes,

- une hernie susceptible de donner naissance à des symptômes,

- des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes ayant entraîné une invalidité.

5 - Maladie Endocrinienne et Métaboliques :

- les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines qui risquent d'empêcher le candidat d'exercer avec sécurité ses fonctions sont éliminatoires,

- le cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut contrôler de façon satisfaisante sans l'administration de substance anti-diabétique n'entraîne pas l'aptitude,

le diabète insulo-dépendant entraîne l'incapacité définitive.

6 - Appareil Hématopoïétique :

Les cas de maladies hématologiques graves entraînent l'incapacité.

7 - Appareil Genito-Urinaire :

Toute affection rénale ou urogénitale dont l'organicité est démontrée entraînera l'incapacité.

Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront, lorsqu'il s'agit d'un état passager, une incapacité temporaire.

L'ablation d'un rein non accompagné d'HTA ou d'insuffisance rénale n'entraîne pas l'incapacité.

8 - Affections Sexuellement Transmissibles :

L'aptitude des candidats atteint d'une affection sexuellement transmissible est considérée, en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie. La découverte d'une infection à HIV (virus de l'immuno-déficience humaine), même asymptomatique, lors du bilan d'admission, entraîne l'incapacité définitive.

9 - Appareil Locomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affection congénitale ou acquise entraînent l'incapacité à l'admission.

II - Aptitude Ophtalmologique :

Pour être déclaré apte, le candidat doit présenter :

1 - Une absence d'affection évolutive, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité des vols.

Les cas particuliers de certains contrôleurs ayant une pseudophtalmie ou ayant subi une chirurgie réfractive seront discutés cas par cas lors des visites révisionnelles.

2 - Une efficacité visuelle définie par :

a) une acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de LANDOLT ou d'optotypes similaires examinées à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, qui doit être :

* lors de l'examen d'admission : d'au moins 7/10 sans correction, corrigée à 10/10 pour chacun des yeux.

La réfraction déterminée par la skiascopie ou éventuellement par le réfractomètre automatique doit se situer entre -1 et +1,50 dioptries pour le méridien le plus réfringent.

* lors des examens révisionnels : d'au moins 2/10 sans correction, corrigée à 10/10 pour chacun des yeux. La réfraction déterminée par la skiascopie ou éventuellement par le réfractomètre automatique doit se situer entre -2 et +2,5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.

Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser au travail et avoir à sa portée une paire de lunettes supplémentaire.

b) une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire de (60 centimètres à 100 centimètres) et vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), sans ou avec le secours éventuel de verres correcteurs permettant une bonne acuité visuelle quelque soit la distance exemple : verres progressifs.

c) un champ visuel binoculaire normal. Toute monophthalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'incapacité.

d) un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique normal.

e) une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.

f) un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.

Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'ishihara ou au test farnsworth 100 Hue peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.

III - Aptitude Oto-Rhuno-Laryngologique

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1 - Absence d'affections évolutives de séquelles de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne unie ou bilatérale, susceptibles de compromettre la sécurité des vols.

2 - Absence de malformation ou de déformation acquise ou congénitale de l'oreille externe (pavillon et conduit auditif externe) susceptibles d'entraîner une gêne de l'audition ou au port d'équipements spéciaux.

3 - Absence de dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante appréciée, par une impédancemétrie effectuée lors de l'examen d'admission et lors des examens révisionnels.

4 - Absence de lésion évolutive ou stabilisée de l'oreille moyenne, par un examen otoscopique à la loupe ou au lieu au microscope.

5 - Absence de trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire : (vertige périphérique).

6 - Absence de bruit surajouté constant ou intermittent : bourdonnement.

7 - Absence d'affections ou de lésions évolutives ou stabilisées du nez, du rhinopharynx, de l'oropharynx, de l'hypopharynx et des sinus.

8 - Absence de troubles permanents de la ventilation nasale et ou de l'olfaction.

9 - Absence de malformation, de lésions ou affections évolutives ou séquellaires de la cavité buccale, des voies aéro-digestives supérieures et du cou.

Le candidat ne doit présenter notamment :

10 - Aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement sévère entraîne l'incapacité.

11 - Aucune gêne importante à la mastication due à une altération de la dentition ou de l'articulation temporo-mandibulaire.

12 - Une perception auditive compatible avec la sécurité : elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission en conduction aérienne au casque et en conduction osseuse au vibreur oreille par oreille. Chaque déficit-auditif ne doit pas être supérieur à 20 dB pour les fréquences 250,500,1000 et 2000 Hz et 30 dB pour les fréquences 3000 et 4000 Hz.

Elle est également étudiée par une audiométrie vocale.

Lors des examens révisionnels, un candidat présentant une perte d'audition supérieure aux limites pré-citées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 Db, utilisant des mots dissyllabiques de type (J.E.Fournier) répond pour chaque oreille aux normes suivantes :

- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 pour 100 d'intelligibilité en 50 dB.

- déficit au seuil à 50 pour 100 n'excédant pas 30 dB.

ANNEXE III

ATTESTATION MEDICALE

Je soussigne (1) :

☐ () Medecin examinateur agréé.

☐ () Medecin responsable de centre médical agréé.

☐ () Médecin responsable de centre d'expertise médicale agréé.

Certifie que M
né (e) le à

☐ () répond

☐ () ne répond pas

aux normes d'aptitudes physique et mentale de :

☐ () Classe 1

☐ () Classe 2

☐ () Classe 3

☐ () Contrôleur de la circulation aérienne

Remarques particulières :

- limite de validité pour raison médicale :

☐ () Oui

Durée :

☐ () Non

- Restrictions ou exigences éventuelles à reporter sur la licence :

.....

Fait à, le

(Signature et visa)

Destinataires : - L'intéressé

- Bureau des licences

- Dossier médical

- L'exploitant

(1) Nom & Prénom du médecin

NOMINATION

Par arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994.

Monsieur Bouallègue Ben Bouallègue est nommé au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Amor Saâfi.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 94-911 du 18 avril 1994, portant création d'emplois au ministère des communications.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 93-93 du 29 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994,

Vu le décret n° 79-395 du 27 avril 1979, fixant la loi des cadres du ministère des transports et des communications, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décète :

Article premier. - Sont réalisées au ministère des communications les créations d'emplois ci-dessous indiquées :

Création d'emplois :

1) Personnel administratif

Contrôleur des P.T.T 121

Total 121

2) Personnel technique

- ingénieur des travaux 5

- ingénieur adjoint 7

Total 12

3) Personnel chargé du traitement automatique de l'informatique

- analyste 23

- programmeur 5

Total 28

Total général : 161

Art. 2. - Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 94-912 du 19 avril 1994.

Madame Heddi Askri, inspecteur des PTT, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'ordonnancement à la direction du budget et de la comptabilité au ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-915 du 18 avril 1994.

Monsieur Mohamed Grouz, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Tunis et ce à compter du 1er juin 1994.

Par décret n° 94-916 du 18 avril 1994.

Madame Fatma Tarhouni née Hajji, inspecteur général de l'éducation nationale, est chargée des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Ben Arous et ce à compter du 1er juin 1994.

Par décret n° 94-917 du 18 avril 1994.

Monsieur Fredj Belkheria, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Monastir.

Par décret n° 94-918 du 18 avril 1994.

Monsieur Mohamed Rejaïbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Kasserine.

Par décret n° 94-919 du 18 avril 1994.

Monsieur Youssef Ballagha, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Sousse à compter du 1er septembre 1994.

Par décret n° 94-920 du 18 avril 1994.

Monsieur Mohamed Lamine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement à Sidi Bouzid.

Par décret n° 94-921 du 18 avril 1994.

Monsieur Mahmoud M'Zoughi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement à Jendouba.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 94-922 du 18 avril 1994.

Monsieur Tahar Chetoui, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est déchargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Kasserine.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-923 du 15 avril 1994.

Monsieur Ezzi Mohamed Habib, professeur d'enseignement para-médical, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Menzel Bouzaïene et Mknassi au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-924 du 15 avril 1994.

Monsieur Soltani Abdelhamid, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital Menzel Bourguiba).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-925 du 15 avril 1994.

Monsieur Tlijani Salah, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription d'El Jem et Boumerdes au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-926 du 15 avril 1994.

Monsieur Aouadi Béchir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Haffouz, Oueslatia et El Ala au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-927 du 15 avril 1994.

Monsieur Gammoudi Sadok, professeur d'enseignement para-médical, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription d'Ouled Haffouz et Regueb au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-928 du 15 avril 1994.

Monsieur Chiheb Moez Zbiss, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Mateur et Sejenane au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-929 du 15 avril 1994.

Monsieur Lotfi Essoussi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" à l'hôpital de circonscription d'El Alia et du dispensaire polyvalent de Bizerte au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-930 du 15 avril 1994.

Monsieur Ouanes Chaâbane, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux

hôpitaux de circonscription de Jelma et Ben Aoun au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-931 du 15 avril 1994.

Monsieur Mensi Abdeljelil, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" à l'hôpital de circonscription Habib Bayar de Kalâa Kebira et du dispensaire polyvalent de Sousse au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-932 du 15 avril 1994.

Monsieur Makri Abdelkader, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Krib et Sidi Bourouis au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-933 du 15 avril 1994.

Monsieur Kassab Lotfi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" à l'hôpital de circonscription de Sbikha et du dispensaire polyvalent de Kairouan au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-934 du 15 avril 1994.

Monsieur Snoussi Béchir, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Kélibia et Haouaria au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Arrête :

Article premier. - Les programmeurs sont recrutés par voie de concours et conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 13 du décret n° 88-217 du 16 février 1988 susvisé :

1) à concurrence de 50% des emplois vacants par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat et ayant obtenu un diplôme de programmeur délivré par une école agréée à cet effet et âgés de 35 ans au plus à la date du concours

2) à concurrence de 40% des emplois vacants par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux opérateurs titulaires, qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps, les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) pour les candidats externes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) un extrait de naissance
- 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an à la date du concours

5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours

6) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de programmeur sur tout le territoire de la République,

B) pour les candidats internes :

la demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus

2) un relevé détaillé avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'opérateur

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe :

A) les épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale
- une épreuve d'ordre technique

B) l'épreuve orale :

- une question sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe à cet arrêté, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définies ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A) Epreuve écrite :		
- épreuve de culture générale	4 heures	1
- épreuve d'ordre technique	4 heures	2
B) Epreuve orale :		1
- préparation	30 mn	
- exposé et discussion	30 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue français sont tenus de rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de programmeur est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme du concours de recrutement de programmeurs

- 1) Culture générale :
 - géographie économique de la Tunisie
 - organisation politique et administrative de la Tunisie
 - statut particulier des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.
- 2) Epreuve d'ordre technique :
 - structure des ordinateurs
 - algorithmique et principes de programmation
 - programmation structurée
 - langages de programmation
 - structures de données et gestion des fichiers.

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs,

Arrête :

Article premier. - Deux concours externe et interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la santé publique pour le recrutement de deux (2) programmeurs.

Art. 2. - La date de déroulement des épreuves des deux concours est fixée au mercredi 12 octobre 1994 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au mardi 12 septembre 1994.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe pour le recrutement de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Les commis de la santé publique sont recrutés :

a) par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès quatre années d'enseignement secondaire et âgés de 35 ans au plus à la date du concours

b) par voie de concours interne sur épreuves parmi les hajeb de la santé publique titulaires, qui à la date du concours ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps, les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours susvisés fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) pour les candidats externes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) deux extraits de naissance datant de moins d'une année à la date du concours
- 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an à la date du concours

5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours

6) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de commis sur tout le territoire de la République,

B) pour les candidats internes :

la demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus

2) un relevé détaillé avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de hajeb de la santé publique

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admission :

- 1) une épreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie
- 2) une épreuve de mathématiques se rapportant au programme de la quatrième année secondaire. Cette épreuve est obligatoire pour les candidats externes, facultative pour les candidats internes
- 3) une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire. Cette épreuve est obligatoire pour les candidats internes, facultative pour les candidats externes.

La note attribuée à l'épreuve facultative n'entre en compte que pour les points excédant la moyenne dix (10)

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe du présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définies ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient candidat externe interne	
- Epreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie	2 heures	1	1
- Epreuve de mathématiques	1 heure	1	-
- Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	1 heure	-	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ne de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de commis de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme du concours de recrutement de commis de la santé publique

I) Organisation politique :

- histoire du mouvement national
- la constitution
- le code électoral
- les autorités politiques, centrales et régionales
- les organisations nationales.

II - Organisation administrative :

- l'administration centrale régionale, et locale et les établissements publics
- organisation du ministère de la santé publique.

III - La vie professionnelle des agents de la fonction publique :

- le statut général des agents de l'Etat
- le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques
- le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique.

IV - Mathématiques :

- programme de la quatrième (4ème) année de l'enseignement secondaire.

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de commis de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Deux concours externe et interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la santé publique pour le recrutement de (29) commis de la santé publique.

Art. 2. - La date de déroulement des épreuves des deux concours est fixée au mercredi 7 septembre 1994 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au samedi 6 août 1994.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités

publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique, les agents temporaires de la catégorie "B" exerçant au ministère de la santé publique et ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "B"

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1) une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire

2) une épreuve pratique, selon le choix du candidat, se rapportant soit :

- à la gestion du personnel
- à la gestion du matériel
- ou à la gestion financière.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	2 heures	1
- une épreuve selon le choix du candidat se rapportant soit :	2 heures	1
* à la gestion du personnel		
* à la gestion du matériel		
* ou à la gestion financière		

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation des deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE
Programme de l'examen professionnel
pour la titularisation des agents temporaires
de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire
d'administration de la santé publique

- I - L'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
- histoire du mouvement national
 - la constitution
 - les autorités politiques, centrales et régionales
 - la vie professionnelle des agents de la fonction publique
 - les administrations centrales, régionales et les établissements publics

- le statut général des personnels de l'Etat
- le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques
- le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique

- l'organisation du ministère de la santé publique.

II - Epreuve pratique :

1) la gestion du personnel

Elaboration d'un acte administratif (arrêté de recrutement, de détachement, mise en disponibilité etc...)

- élaboration d'une note ou d'un procès verbal

- élaboration d'un tableau d'avancement

- étude d'un dossier administratif.

2) La gestion du matériel

- établissement de fiches d'inventaire

- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public

- établissement d'un bon d'engagement

- entretien et gestion du parc automobile

- procédure d'acquisition des fournitures et matériels de bureau

- entretien et restauration des bâtiments.

3) La gestion financière

- établissement d'un engagement des dépenses

- établissement d'une ordonnance de paiement

- élaboration d'un projet du budget d'une cellule administrative

- attributions des commissions départementales et supérieures des marchés.

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert à Tunis le mercredi 21 septembre 1994, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" relevant du ministère de la santé publique dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à cet examen est fixé à vingt quatre (24).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le samedi 20 août 1994.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixera le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 nfixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique, les agents temporaires de la catégorie "C" exerçant au ministère de la santé publique et ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "C"

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1) une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire

2) une épreuve pratique, selon le choix du candidat, se rapportant soit :

- à la gestion du personnel
- à la gestion du matériel
- ou à la gestion financière.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	2 heures	1
- Epreuve selon le choix du candidat se rapportant soit :		
* à la gestion du personnel		
* à la gestion du matériel		
* ou à la gestion financière	2 heures	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue français selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ne de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de commis de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique

- I - L'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
- histoire du mouvement national
 - les administrations centrales, régionales et les établissements publics
 - le statut général des personnels de l'Etat
 - le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique
 - l'organisation du ministère de la santé publique
 - organisation du ministère de la santé publique.
- II - Epreuve pratique :
- 1) la gestion du personnel
Elaboration d'un acte administratif (arrêté de recrutement, de détachement, mise en disponibilité etc...)
 - élaboration d'une note ou d'un procès verbal
 - étude d'un dossier administratif.
 - 2) La gestion du matériel
- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public
 - entretien et gestion du parc automobile
 - entretien et restauration des bâtiments.
 - 3) La gestion financière
- élaboration d'un projet du budget d'une cellule administrative
 - établissement d'un engagement des dépenses
 - établissement d'une ordonnance de paiement.

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert à Tunis le mercredi 28 septembre 1994, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" relevant du ministère de la santé publique dans le grade de commis de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à cet examen est fixé à dix huit (18).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le samedi 27 août 1994.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajib de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixera le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 nfixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajib de la santé publique, les agents temporaires de la catégorie "D" exerçant au ministère de la santé publique et ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif au candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "D"

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêté définitivement par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- une épreuve se rapportant à une rédaction d'un sujet d'ordre général
- une épreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par le hajib.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve se rapportant à une rédaction d'un sujet d'ordre général	2 heures	1
- Epreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par le hajib	1 heure	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de hajib de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajeb de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de hajeb de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert à Tunis le mercredi 5 octobre 1994, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" relevant du ministère de la santé publique dans le grade de hajeb de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à cet examen est fixé à sept (07).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le lundi 5 septembre 1994.

Tunis, le 12 avril 1994.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.